珠肇高铁珠海–江门段 ZJZQ–1 标“9·10”一般物体打击事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2024 年 1 月 10 日

Watermark Text

目 录

一、事故基本情况.....3

（一）相关单位基本情况.....3

（二）项目情况.....8

（三）相关单位安全管理情况.....9

（四）现场勘察情况.....11

二、事故发生经过和事故应急救援情况.....13

（一）事故发生经过.....13

（二）应急救援处置情况.....15

（三）善后处理情况.....17

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....17

四、监管单位履职情况.....17

五、事故发生原因.....19

（一）直接原因.....19

（二）间接原因.....19

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....20

（一）免予责任追究人员.....20

（二）对有关单位的处理建议.....20

（三）建议追究责任人员.....23

（四）其他处理建议.....23

七、主要教训.....24

八、事故防范和整改措施.....24

Watermark Text

珠肇高铁珠海–江门段 ZJZQ–1 标“9·10”一般物体打击事故调查报告

2023 年 9 月 10 日 10 时 15 分许，在珠肇高铁项目珠海-江门段发生一起事故，一名人员被砸伤，经送医院抢救无效后死亡，无其他人员受伤。

事故发生后，市、区领导高度重视，立即作出指示批示，要求做好善后处理及事故调查工作。为尽快查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了珠肇高铁珠海-江门段 ZJZQ-1 标“9·10”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长、区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，区应急管理局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区交通运输局、斗门公安分局、区总工会、白蕉镇人民政府等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事

故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定珠肇高铁珠海-江门段ZJZQ-1标“9·10”一般物体打击事故是一起因作业人员违规作业、企业安全生产管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.建设单位

广东珠肇铁路有限责任公司（以下简称“珠肇铁路公司”）

统一社会信用代码：91440101MA9W2LRX2P

住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-263房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余国武

成立日期：2020年12月25日

经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；餐饮管理；房地产咨询；房地产评估；装卸搬运；运输货物打包服务；国内货物运输代理；供应链管理服务；土地调查评估服务；土地整治服务；铁路运输辅助活动；工程管理服务；住宿服务；房地产开发经营；公共铁路运输；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程监理；

工程造价咨询业务；建设工程勘察。

2.代建单位

中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部（以下简称“江门指挥部”）

统一社会信用代码：91440700MA4UTNY5X6

住所：江门市新会区会城惠康路3号

企业类型：其他有限责任公司分公司

负责人：邹俊辉

成立日期：2016年08月12日

经营范围：铁路内外建筑工程的勘测设计、施工和维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.施工总承包单位

（1）中铁六局集团有限公司[1]（以下简称“中铁六局”）

统一社会信用代码：91110108101884765M

住所：北京市海淀区万寿路2号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：刘胜尧

成立日期：1980年11月29日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；检验检测服务；建设工程质量检测；

[1] 项目经理：杨军，持有（1）一级注册建造师证书，证书编号：京1142014201504668，注册专业：铁路工程；（2）建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：京建安B（2020）0182176。

爆破作业；道路货物运输（不含危险货物）；对外劳务合作。一般项目：铁路运输辅助活动；园林绿化工程施工；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；园区管理服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建筑业企业资质证书编号：D111044715（有效期至2023年12月31日）

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；铁路电务工程专业承包壹级；铁路铺轨架梁工程专业承包壹级。

（2）中铁六局集团有限公司广州工程分公司（以下简称“中铁六局广州分公司”）

统一社会信用代码：91440104795520295F

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心18号楼101

企业类型：其他有限责任公司分公司

负责人：巩天才

成立日期：2006 年 11 月 02 日

经营范围：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；建设工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业。

4. 监理单位

中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司[2]（以下简称“铁一院”）

统一社会信用代码：91440400224337040W

住所：珠海市横琴新区荣珠道 169 号 1804 办公

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨南辉

成立日期：1992 年 08 月 31 日

经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程质量检测；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。一般项目：信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

[2] 项目总监：范少辉，持有（1）注册监理工程师证书，证书编号：00666267，有效期至 2025 年 01 月 10 日；（2）铁路总监理工程师证书，证书编号：铁总监培字第 2014012971。

营活动）

工程监理资质证书等级：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。（有效期至 2023 年 12 月 31 日）

资质证书编号：E162000497-8/1

5.废品回收单位

湖北亘汝建设工程有限公司（以下简称“亘汝公司”）

统一社会信用代码：91420112MA49DL2110

住所：兴山县高桥乡太阳村 2 组 167 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：彭琼

成立日期：2019 年 12 月 17 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；环保咨询服务；建筑材料销售；五金产品零售；金属门窗工程施工；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安全生产许可证证书编号：（鄂）JZ 安许证字[2022]000678

许可范围：建筑施工

有效期至：2025 年 01 月 27 日

（二）项目情况

1.工程名称：新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段DK18+411.79~DK19+295.5段站前工程施工总价承包（ZJZQ-1标）。

2.项目立项批准单位及文号：《广东省发展改革委关于新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2021〕102号）。

3.2023年2月15日，珠肇铁路公司与中国铁路广州局集团有限公司签订《新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段项目委托代建合同》，甲方全权委托乙方，按照国家、国铁集团铁路建设管理规定负责自初步设计批复至办理竣工财务决算之日止的全部建设管理工作（甲方已完成工作除外），珠肇铁路公司项目负责人为余国武，江门指挥部项目负责人为邹俊辉。双方同意由江门指挥部作为中国铁路广州局集团有限公司派出项目管理机构，负责本项目建设管理，双方在代建合同第八条、第九条、第十条对各自的安全生产职责分工进行了约定。

4.珠肇铁路公司与中铁六局签订《新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段DK18+411.79~DK19+295.5段站前工程施工总价承包（ZJZQ-1标）》，由中铁六局负责该项目的施工总承包，项目负责人为杨军，双方同时签订《安全生产协议书》（合同附件三），协议规定了甲方和乙方各自的安全生产职责。

5.2022年3月15日，珠肇铁路公司与铁一院签订《新建珠

海至肇庆高铁珠海至江门段 DK18+411.79~DK19+295.5 段站前工程 JJJL-2 标监理合同》，由铁一院负责该项目的监理工作。

6.2023 年 8 月 20 日，中铁六局广州分公司与亘汝公司签订《中铁六局集团新建珠肇高铁珠江段（ZJZQ-1 标）工程废旧物资处理合同》，由亘汝公司负责处理废旧钢筋台车，项目负责人为周勇。合同签订当天，中铁六局珠肇高铁项目部与亘汝公司办理资产交接手续，将废旧台车交由亘汝公司处置，双方在《资产交接单》上签章。

（三）相关单位安全管理情况

1.珠肇铁路公司安全管理情况

珠肇铁路公司建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构；定期开展施工现场安全检查和隐患排查。

2.江门指挥部安全管理情况

江门指挥部作为中国铁路广州局集团有限公司派出项目管理机构，负责本项目的建设管理，建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；定期开展施工现场安全检查和隐患排查。

3.中铁六局及中铁六局广州分公司安全管理情况

中铁六局与珠肇铁路公司签订了《新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段 DK18+411.79~DK19+295.5 段站前工程施工总价承包（ZJZQ-1 标）》合同，中铁六局设立了珠肇高铁项目部，项目

部成员主要由中铁六局广州分公司人员组成，项目管理人员持有相关执业资格；项目部建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全施工措施费用按计划投入；定期开展施工现场安全检查和隐患排查。

4. 铁一院安全管理情况

铁一院与珠肇铁路公司签订了《新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场、珠海至江门段、高明至肇庆东段站前工程施工监理合同》，负责该项目的全过程监理，监理合同明确了双方的权利和义务；项目开工前，审核了《施工组织方案》；审查了各公司资质；制定了公司的安全生产责任制度，按规定数量配备了监理人员，监理人员持有相关执业证书；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期开展监理例会。

5. 亘汝公司安全管理情况

亘汝公司与中铁六局广州分公司签订了《中铁六局集团新建珠肇高铁珠江段（ZJZQ-1 标）工程废旧物资处理合同》，并签订《安全协议书》。亘汝公司制定了公司的安全生产责任制度，但未按照合同要求在现场项目部配备专职的安全生产管理人员[3]，未对工人进行安全教育和培训，事发当时也未安排专人在现

[3] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条第一款 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

场进行安全管理[4]。

（四）现场勘察情况

该起事故发生地点位于珠海市斗门区白蕉镇虾山村珠肇高铁项目瓦子佬隧道出口处。通过现场勘察，在隧道进口明洞段有一钢结构钢筋台车，现场有一台挖机绑扎钢丝绳吊起钢梁一端，另有一台铲车用铲车斗支顶钢梁另一端。

事发时，拆除工人罗仁海站在铲车斗里进行钢梁拆除作业，作业过程中拆除的钢梁掉落将其砸伤。

事发时，亘汝公司未安排专门的安全管理人员对作业现场进行管理。

[4] 2023年8月21日，中铁六局对亘汝公司进行技术交底，接收交底人为亘汝公司主要负责人周勇，《技术交底书》第五项 5.拆除过程中要求现场专人全程盯控，严禁私自进行拆除作业。



图 1

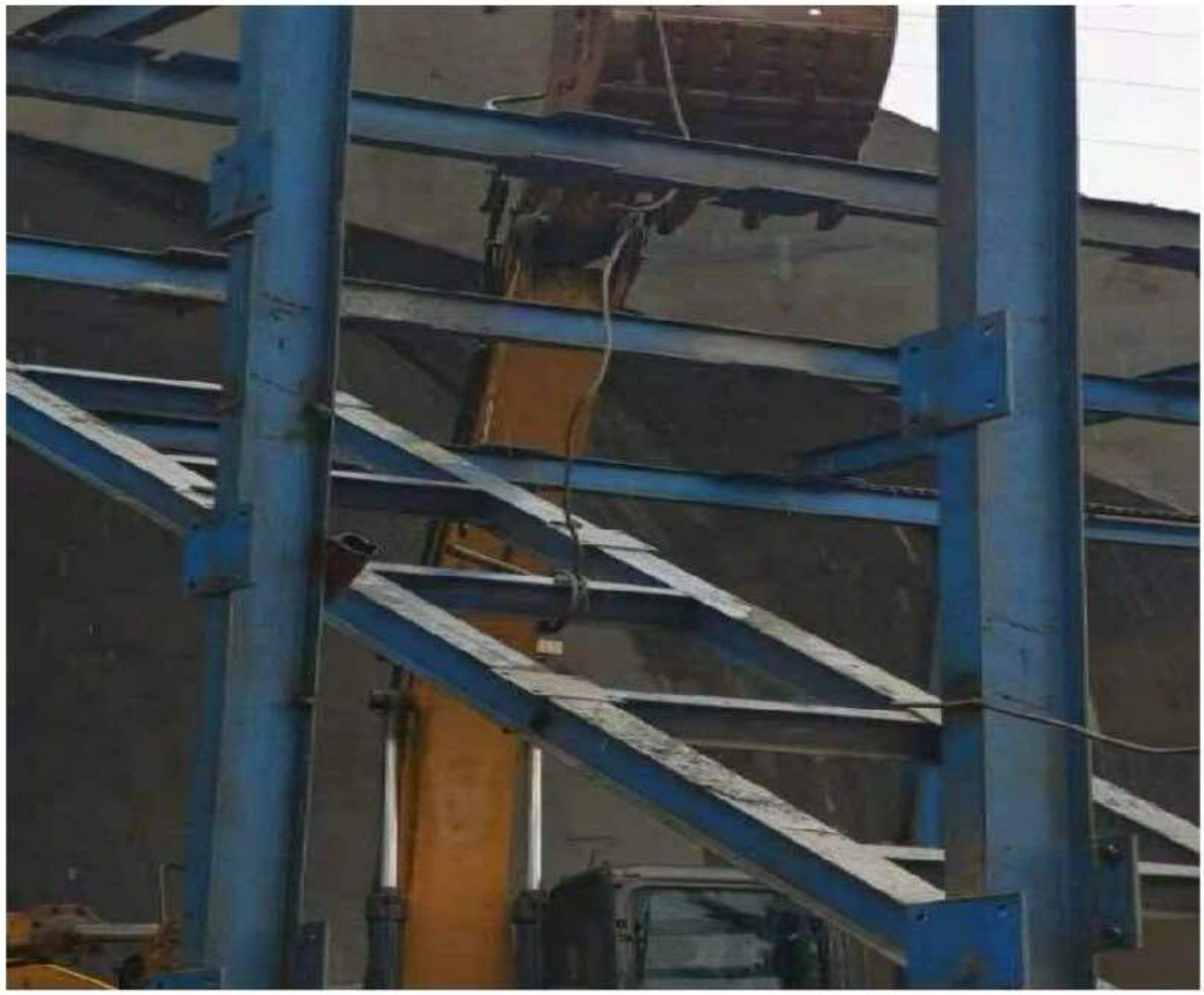


图 2

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 8 月份，中铁六局在新建珠肇高铁珠江段（ZJZQ-1 标）的项目施工工作已经基本完成，需要处理在瓦子佬隧道施工过程中使用的钢筋台车。8 月 20 日，中铁六局广州分公司（甲方）与亘汝公司（乙方）签订了《中铁六局集团新建珠肇高铁珠江段（ZJZQ-1 标）工程废旧物资处理合同》，将废旧台车以过磅计量的方式卖给亘汝公司处理，同时签订了《安全协议书》，

约定了双方的职责与安全责任。合同约定：1.乙方负责台车处理中的拆除、运输、装卸等工作；…3.乙方对因台车处理过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损坏负责。8月21日，中铁六局珠肇高铁项目部就钢筋台车回收作业的相关技术要求对亘汝公司进行技术交底，接收交底人为亘汝公司主要负责人周勇。中铁六局广州分公司还与亘汝公司约定须在2023年9月30日前完成钢筋台车的拆除回收工作，并且应将钢筋台车吊出施工区域外再进行拆除，但由于重型吊机不好安排，亘汝公司一直没有开始拆除钢筋台车。

2023年9月10日上午，由于一直下雨（全市有骤雨，来源：珠海市公共气象服务中心），中铁六局项目部安排安全员段琦向各单位逐一电话通知，禁止雨天作业。上午8时许，中铁六局项目副经理张伟、铁一院专监刘生伟分别前往项目工地巡查，此时工地没有人员施工作业。上午9时许，亘汝公司在未告知中铁六局的情况下，其三名员工罗仁海、黄帮强和谭旸（亘汝公司主要负责人周勇当天未安排工作）来到项目工地现场拆除钢筋台车，三人均为亘汝公司雇佣的临时工，事发前一星期入职亘汝公司，事发时亘汝公司暂未与三人签订劳动合同[5]。拆除工作由黄帮强负责驾驶挖机，挖机头绑扎钢丝绳将钢梁的一端吊起（吊点偏离重心），谭旸负责驾驶铲车，利用铲车斗配合支顶钢梁另一端，

[5]《中华人民共和国劳动合同法》第十条第二款 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

同时将站在铲车斗里的罗仁海举升起来，罗仁海佩戴了安全帽并系挂安全绳后站在铲车斗里使用工具拆除台车台架上的螺丝。10时许，台架上的螺丝拆卸完成，黄帮强操作挖机将台架缓缓吊起，此时因钢梁的连接拆除后，受力支点突然转换，钢梁失衡后一端砸落下来，罗仁海在铲车斗里躲闪不及，被拆除后的钢梁砸倒。谭旸发现罗仁海倒在车斗里，立即喊黄帮强停止操作挖机，并将铲斗降下后，二人发现罗仁海倒在铲斗里，头部有大量的血迹。谭旸立即拨打了120急救电话和110报警电话并电话报告亘汝公司负责人周勇，周勇接到电话后迅速赶往事发现场，并电话报告中铁六局项目部常务副经理张勇和项目副经理张伟。周勇赶到现场后，发现罗仁海情况不好，10时34分，其再次拨打120电话询问救护车情况，10时40分左右，120救护车赶到现场，医护人员对罗仁海进行救治后送往珠海市斗门区侨立中医院抢救，10时58分，斗门公安分局将情况报给斗门区委（区政府）总值班室。17时29分，罗仁海经医院抢救无效死亡，《居民死亡医学证明（推断）书》显示死亡原因为失血性休克。

（二）应急救援处置情况

2023年9月10日11时09分，斗门区应急管理局指挥中心接斗门区委（区政府）总值班室通报：白蕉镇虾山村珠肇高铁项目现场有一人被铁架砸伤。接报后，斗门区应急管理局、斗门区交通运输局、白蕉镇政府、斗门公安分局和市轨道交通局的工作人员第一时间前往现场进行处置。

各单位应急处置如下：

1.斗门区应急管理局

斗门区应急管理局指挥中心接报后，分管局领导立即带领工作人员前往现场处置，要求施工单位对事故现场进行警戒。

2.斗门区交通运输局

斗门区交通局会同市轨道局开展了事故处置工作，通过现场问询了解事故发生情况，同时，要求立即停止事故区域的作业，加强安全措施且不得破坏现场。

3.白蕉镇政府

白蕉镇应急值班室接报后，立即通知值班领导及相关工作人员，镇值班领导带队赶到现场了解情况，协助救援工作，督促施工单位做好善后工作。

4.斗门公安分局

斗门公安分局接报警情后，立即安排民警赶赴现场处置，并带现场见证人谭旸和黄帮强回派出所问询，分局刑事侦查大队也赶到现场进行了勘验工作。

5.珠海市轨道交通局

珠海市轨道交通局接报事故信息后，立即安排工作人员赶赴现场核查事故情况，同时联系施工单位现场负责人了解初步情况，将突发事件信息报珠海市应急指挥中心值班室和项目行业主管单位广东省交通运输厅。珠海市轨道交通局赶赴现场后，要求项目施工单位立即停止施工，妥善做好受伤工人的善后工作，并

第一时间核查施工方案、安全技术交底、人员安全教育等项目资料。

综上，事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

（三）善后处理情况

事故发生后，亘汝公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，亘汝公司于2023年9月13日与死者家属达成一致，在白蕉镇人民调解委员会协调下签署了《人民调解协议书》，死者遗体于2023年9月13日火化。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

该起事故造成罗仁海（男，湖北省鹤峰县人，身份证号码：42282819XXXXXXXX14）1人死亡，无其他人员受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，该起事故造成的直接经济损失约为158万元。

四、监管单位履职情况

根据广东省交通厅“三定”方案、《广东省交通运输厅关于印发铁路工程建设管理办法的通知》（粤交〔2021〕9号）及《广东省交通运输厅关于印发省管铁路建设工程安全生产监督的管理办法的通知》（粤交〔2020〕8号）规定，广东省交通运输厅作为安全监管单位，珠海至肇庆高铁珠海至江门段项目（以下简

称“珠肇高铁项目”）为该单位监管对象[6]。

珠海市轨道交通局[7]作为市轨道交通行业主管部门，斗门区交通运输局[8]作为市轨道交通局的配合部门，白蕉镇人民政府[9]作为属地政府，按照市、区政府工作部署开展相关工作，项目开工以来不定期配合上级单位开展月度安全和质量专项检查工作以及年度综合大检查等工作，同时，区交通运输局结合斗门区极端天气、节假日等特殊节点及日常检查对珠肇高铁先行段安全生

---

[6] 广东省交通运输厅主要职责是：（五）承担公路、水路、方铁路设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。2019 年，根据广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于调整广东省交通运输厅职责的相关文件，职责调整如下：将广东省发展改革委的综合交通规划职责划入广东省交通运输厅，广东省交通运输厅作为省管铁路（含城际铁路、地方铁路、专用铁路、铁路专用线及省方审批核准的高速铁路等）建设运营行政主管部门和工程质量监督管理部门。

《广东省交通运输厅关于印发省管铁路建设工程安全生产监督的管理办法的通知》（粤交〔2020〕8 号） 第二条 省管铁路工程建设活动的安全生产行为及对其实施监督管理，应当遵守本办法。

第三条 本办法所称省管铁路建设工程(以下简称铁路建设工程)，是指本省行政区域内城际铁路、地方铁路、专用铁路、铁路专用线及我省审核批准的高速铁路和国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)与广东省联合审核批准并由我省主导建设的铁路等新建、改(扩)建铁路建设项目。本办法所称从业单位，是指从事铁路工程建设、勘察、设计、施工、监理、检测等工作的单位及其他与铁路建设工程安全生产有关的单位。

第四条 铁路建设工程安全生产工作，应当坚持以人民为中心的发展思想，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”以及“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化和落实从业单位安全生产主体责任，建立从业单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第七条 **省交通运输主管部门**负责省管铁路建设工程安全生产的监督管理工作，并指导、监督县(区)级以上地方人民政府明确的铁路建设行业主管部门落实本行政区域内的铁路建设工程安全生产监督管理工作。

《广东省交通运输厅关于印发铁路工程建设管理办法的通知》（粤交〔2021〕9 号）第四条 省管铁路建设行政主管部门负责省管铁路建设管理工作，组织编制管理规和技术规范，承担设计管理，以及招标投标、造价、工程质量、安全生产、建设市场等监管工作，参与、指导或组织工程验收等。

县（区）级以上铁路建设行政主管部门按权限负责铁路有关建设管理工作。

[7] 《珠海市轨道交通局管理暂行办法》第七条 市轨道局承担全市轨道交通规划设计、建设、监管运营等管理工作，具体履行下列职责:(六)负责组织协调全市轨道交通安全监督管理工作和防灾减灾救灾工作。(七)负责全市轨道交通运营行业监督管理。(八)牵头组织轨道交通新线开通前初期运营和正式运营前的安全评估工作，参与制定城市轨道交通的票价政策。(九)配合城市轨道交通行政执法工作。

第十条 市轨道局有关轨道交通的政策制定、规划编制等工作接受市发展和改革局统筹指导；轨道交通的建设、运营监管、安全生产等工作接受市交通运输局统筹指导；有关轨道交通的行政执法工作暂由市交通运输局负责。

[8] 斗门区交通运输局职责：（三）负责落实辖区内公路、水路通建设项目前期的筹建工作，负责制订公路规划工作，编制项目建议书（工可报告）年度建设投资计划；负责公路立项申请、初步设计（施工图设计）和概算预算审批、招标方式和招标范围审核；负责公路建设资金申报管理；负责交通建设市场监督管理，交通运输工程建设、施工许可和工程质量、工程造价及安全监督工作，指导交通运输基础设施管理和维护工作；负责公路建设、管理、养护及危桥危涵改造升级工作。

[9] 《中共珠海市斗门区白蕉镇委员会、珠市斗门区白蕉镇人政府职能配置、内设机构和人员编制规定》（七）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、公共安全及应急管理等综合治理工作。推进辖区内民生、法治建设，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

Watermark Text

产、防风防汛等进行检查10余次。

事故调查组认为，以上单位已履行了行业主管部门及属地政府的安全生产监管单位的职能。

五、事故发生原因

（一）直接原因

亘汝公司员工罗仁海、黄帮强和谭旸安全意识淡薄，对施工作业中存在的安全隐患认识不足，使用与钢筋台车拆除作业方案（汽车吊+随车吊）严重不符的机械设备（装载机+挖机）冒险进行拆除作业[10]，在拆除作业中钢梁掉落将罗仁海砸伤。

（二）间接原因

亘汝公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理缺失。

亘汝公司作为涉事项目作业单位，安全生产主体责任落实不到位，未按照瓦子佬施工隧道支护方案组织施工[11]，未按照合同要求在现场项目部配备专职的安全生产管理人员，未对工人进行安全教育和培训，未说明拆除作业先后顺序及配合拆除的机械设备情况[12]，亘汝公司未能提供事故发生时的装载机及挖机司机三

---

[10] 2022年5月中铁六局珠肇高铁项目部编发《新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段站前工程瓦子佬隧道支护施工方案》4.4.1（1）钢筋台车 第七段 拆除时应遵循从上到下的原则，使用汽车吊和随车吊进行拆除，从上到下按后装先拆，先装后拆的顺序进行拆除。在拆除的过程中，应注意起吊作业，保证自身安全。
第八段 拆除时先行拆除上部工作平台横梁，逐根拆除，逐根吊装，严禁一次性拆除多根横梁或纵梁。完成上部工作平台拆除后应将拆除的杆件运输至周边空地，避免对后续拆除造成影响。
第九段 完成上部平台拆除后方可进行中部平台拆除，严禁同步拆除或先行拆除下部平台。拆除中部平台工序与上部平台一致，完成后进行下部平台拆除，最后进行底部轮架拆除。
第十段 安装拆除过程中要求现场管理人员全程盯控，严禁私自进行安拆作业。

[11] 同脚注[10]。

[12] 2023年8月21日，中铁六局对亘汝公司进行技术交底，《技术交底书》第四项 台车拆除作业顺序为：附着件拆除→顶部横梁拆除→顶部纵梁拆除→中部平台拆除→锁梁、剪刀撑→底纵梁→门形架→行走轮架总成。1、根据图纸，拆除栏杆、踏梯和工作平台等，此部分拆除应按自上而下的方式进行。2、拆除要对称拆除，以防侧倾，拆除严禁在洞内进行，拆除按顺序把杆件置于空地，以便吊装。...4.拆除时应遵循从上到下的原则，使用汽车吊或随车吊进行拆除，从上到下按后装先拆，先装后拆的顺序进行拆除。拆除过程中，应注意起吊作业，保证拆除

级安全教育和安全技术交底资料，事发当时也未安排专人在现场进行安全管理。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1人）

罗仁海，男，事发时违规站在铲车斗里进行钢筋台车钢梁的拆除作业，安全意识薄弱，自我保护意识差，对施工作业中存在的安全隐患认识不足，对事故发生责任，**鉴于其本人已经死亡，建议免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

1. 亘汝公司未配备专职的安全生产管理人员；未按照《技术交底书》的要求对钢筋台车的拆除作业使用相应的机械设备，未对工人进行安全教育和培训，未向工人说明拆除作业先后顺序及配合拆除的机械设备情况，未能提供事故发生时的装载机及挖机司机三级安全教育和安全技术交底资料，事发当时也未安排专人在现场进行安全管理；未建立安全风险分级管控制度，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取行之有效的技术、管理措施及时发现安全隐患问题并整改，**违反了《中华人民共和国安全**

人员自身安全。

生产法》第二十四条第一款[13]、第二十八条第一款[14]、第四十一条第二款[15]的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。

2. **铁一院**作为监理单位[16]，按照合同的约定和监理实施细则实施了安全监理，查验了相关从业单位资质和人员资格；检查了施工单位安全生产管理制度的执行情况及现场情况；审查了施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案；参加了项目的交底和重大方案的安全交底工作，监理员定期检查了现场人员安全技术交底及实施情况，对检查发现的问题发出监理指令并提出整改要求。**已履行了监理单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

3. **珠肇铁路公司**作为建设单位[17]，在项目开工前分别对总包

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16]《铁路建设管理办法》第五十六条　铁路建设必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，严格执行保障安全生产的国家标准和国务院铁路主管部门制定的有关安全规定。

《广东省交通运输厅关于省管铁路建设工程安全生产监督的管理办法》第四十二条 （二）监理单位应当按照合同约定和监理实施细则实施安全监理，查验相关从业单位资质和人员资格；检查施工单位安全生产管理体系和安全生产管理制度及执行情况；审查施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案；参加设计交底和重大方案的安全交底，检查现场人员安全技术交底及实施情况；检查安全生产费用使用及安全防护措施落实情况等。对检查发现的问题发出监理指令并提出整改要求。

[17] 《广东省交通运输厅关于省管铁路建设工程安全生产监督的管理办法》第二十三条 建设单位对铁路建设工程安全生产负管理责任，应当根据有关规定，设置安全管理部门，配备安全管理人员，结合实际制定工程安全管理制度和办法， 在合同中与勘察、设计、施工、监理等从业单位约定安全生产管理的权利、义务和责任，并加强对从业单位合同履约情况的检查。

单位、监理单位进行了资质审核，并签署了合同，合同中明确了各自的安全生产职责和义务。该公司制定了安全管理制度和安全教育培训资料，项目开工后，项目负责人定期对施工现场进行了安全检查，同时召开多次安全生产专题会议，对承包单位的安全生产工作进行了统一协调、管理，**已履行了建设单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

4. 江门指挥部作为代建单位[18]，在项目开工前分别对总包单位、监理单位进行了资质审核。该公司制定了安全管理制度和安全教育培训资料，项目开工后，项目负责人定期对施工现场进行了安全检查，同时召开多次安全生产专题会议，对承包单位的安全生产工作进行了统一协调、管理，**已履行了代建单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

5. 中铁六局作为总承包单位[19]，设立了建设工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产管理制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生

第二十九条 建设单位应当定期组织开展安全隐患排查治理，组织对勘察、设计、施工、监理等从业单位安全管理行为和施工现场安全进行监督检查，检查记录留存备查。

[18] 同脚注[17]。

[19] 《广东省交通运输厅关于省管铁路建设工程安全生产监督的管理办法》第三十四条 施工单位主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责。应当根据铁路建设工程特点，组织、指导建立健全安全管理制度、构建安全管理组织和责任体系，实施安全风险管理和标准化管理，落实安全生产责任制，完善事故责任追究和安全生产考核奖惩制度，按法律、法规规定和承包合同约定履行安全生产职责。施工单位项目负责人应当具备相应执业资格，对本铁路建设工程项目的生产安全全面负责。负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，根据工程特点组织制定安全施工措施，开展安全生产教育培训和安全生产标准化建设，消除安全事故隐患，并组织制定工程生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故，组织事故救援等。施工单位项目其他负责人应当按照各自工作分工落实相应的岗位安全生产职责。

第三十五条 施工单位应当设置安全生产管理部门，根据项目特点、安全风险以及施工组织难度，配备与其生产规模相适应的专职安全管理人员。

产教育和培训计划，安全施工措施费用按计划投入；主要负责人及项目经理定期开展施工现场安全检查和隐患排查；**已履行了施工单位的安全管理职责，建议不予处罚。**

建议珠海市轨道交通局、斗门区交通运输局根据管理职责对中铁六局珠肇高铁珠海-江门段 ZJZQ-1 标项目部及主要负责人进行警示约谈。

（三）建议追究责任人员（1 人）

1. 周勇，男，亘汝公司主要负责人，对公司的安全施工负责，未落实全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现并消除钢筋台车拆除过程中的事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项**[20]**，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（四）其他处理建议

1. 黄帮强，亘汝公司在施工现场的装载机司机，在未对现场作业环境进行充分评估确认的情况下，冒险进行作业，导致事故发生，建议由亘汝公司依据公司内部管理规定作出处理。

---

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；…（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

2. 谭旸，亘汝公司在施工现场的挖机司机，在未对现场作业环境进行充分评估确认的情况下，冒险进行作业，导致事故发生，建议由亘汝公司依据公司内部管理规定作出处理。

七、主要教训

该事故暴露出亘汝公司冒进作业，未重视安全生产工作的问题，其未安排安全管理人员对作业现场进行管理，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未健全全员安全生产责任制，对从业人员安全生产教育和培训不到位，对施工现场作业人员的安全生产教育和培训流于形式，落实生产安全事故隐患排查制度不健全，现场也不能及时发现工地的事故隐患。

八、事故防范和整改措施

为进一步吸取事故教训，总结经验，各有关单位要从以下几方面做好事故防范和整改措施：

（一）亘汝公司要深刻反思本起事故所暴露出的问题，强化安全生产意识，落实安全生产主体责任，确保公司各项安全生产规章制度、风险管控和隐患排查双重预防机制能够得到有效实施，加强对施工现场的安全管理，排除事故隐患，坚决防范事故发生。

（二）施工单位要深刻反思本起事故所暴露出的问题，吸取事故教训，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，监理单位要对照《铁路工程平安工地建设考核评价标准》的要求，每季度对监理范围内的施工单位平安工地建设管理情况进行一

次专项检查，检查发现问题应当及时督促整改；存在严重质量安全隐患的应当下达工程暂停令，并报告建设单位。

（三）铁路建设各单位要认真贯彻执行安全生产法律法规和标准规范，依法依规制定完善全员安全生产责任制，按照《广东省交通运输厅关于印发铁路工程平安工地建设的管理办法的通知》（粤交〔2021〕18号）的相关要求，明确事故隐患排查、建立健全事故隐患排查治理制度，落实安全生产“一线三排”工作机制，逐级明确事故隐患治理责任，落实到具体岗位和人员。要强化安全生产重点环节管理，针对项目易发高风险工点、铺轨架梁、特种设备及作业人员、大型机械起重吊装等重点工程部位和作业环节进行重点安全管控，杜绝类似事故发生。

珠肇高铁珠海-江门段ZJZQ-1标“9·10”

一般物体打击事故调查组

2024年1月10日